

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1803/2538

นายสุรพร โชคศักดิ์ศรีกุล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแลนด์เอ็กสเพรส

แพรอนสปอร์ต

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแลนด์เอ็กสเพรส

แพรอนสปอร์ต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยและรับฟัง พยานหลักฐานของศาล จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลย จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า การที่โจทก์ ได้พุดกับนายวีระชัยซึ่งเป็นนายจ้างต่อหน้าพนักงานของจำเลยประมาณ 20 คน เป็นการกระทำที่น่าจะทำให้นายวีระชัยเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง และเกิดความเสียหายอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้น ศาลต้องพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการ เลิกจ้างประกอบการกำหนดค่าเสียหาย และการกระทำของโจทก์เป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 โปรดมีคำสั่งให้ รับอุทธรณ์ของ จำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 49) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าจำนวน 33,200 บาท ค่าเสียหายในการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำนวน 199,200 บาท ค่า ชดเชยจำนวน 199,200 บาท และค่าจ้าง ค้างจำนวน 14,700 บาทให้แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 44) จำเลยจึง ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามประเด็นทุกข้อ ว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่า โจทก์พูดว่าโจทก์เป็นลูกผู้ชาย ไม่ใช่ลูกผู้หญิงไม่ได้มุ่งกระโปรงคำพูด ดังกล่าวไม่เป็น หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าอันเป็นความผิดอาญาจำเลยอุทธรณ์ สรุปได้ว่า พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอฟังได้ว่า โจทก์กระทำความผิดอาญาโดย เจตนาแก่นายจ้าง จงใจให้นายจ้าง เสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยเป็นการ ร้ายแรง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามประเด็นทุกข้อ ว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่า โจทก์พูดว่าโจทก์เป็นลูกผู้ชาย ไม่ใช่ลูกผู้หญิงไม่ได้มุ่งกระโปรงคำพูด ดังกล่าวไม่เป็น หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าอันเป็นความผิดอาญาจำเลยอุทธรณ์ สรุปได้ว่า พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอฟังได้ว่า โจทก์กระทำความผิดอาญาโดย เจตนาแก่นายจ้าง จงใจให้นายจ้าง เสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยเป็นการ

ร้ายแรง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สวรรงค์ ศักดารักษ์-พรชัย สมรรถเวช-ณรงค์ ตันติเตมิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>